

IMPUESTO DE REGISTRO Y PLANILLA DE RADICACIÓN

NOVA BIENESTAR INTEGRAL S.A.S.

1. NATURALEZA DEL IMPUESTO DE REGISTRO

El impuesto de registro es un **tributo departamental**, no un derecho cameral. Fue creado por los artículos 226 a 235 de la **Ley 223 de 1995** y reglamentado por el **Decreto 650 de 1996**. Grava la inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos documentales en los que sean parte o beneficiarios los particulares y que deban registrarse en las cámaras de comercio o en las oficinas de registro de instrumentos públicos.

Tres consecuencias prácticas se derivan de esa naturaleza:

- El titular del tributo es el **departamento de Antioquia**, no la Cámara de Comercio. Esta actúa únicamente como **recaudadora por convenio**, cuando el convenio existe.
- La **exención de la Ley 1780 de 2016 no lo cubre**. Ese beneficio recae exclusivamente sobre los derechos de matrícula mercantil que percibe la Cámara. Ninguna norma de la Ley 1780 exonera del impuesto de registro.
- La Cámara **verifica previamente el pago** antes de inscribir el acto. Sin comprobante de pago o de exención, no hay inscripción.

2. BASE GRAVABLE EN LA CONSTITUCIÓN DE ESTA SOCIEDAD

El artículo 6.º del Decreto 650 de 1996 establece que, tratándose de la **constitución de sociedades por acciones**, la base gravable está constituida por el **capital suscrito**. No por el capital autorizado ni por el capital pagado.

Esta precisión importa en el caso concreto: si se tomara el capital autorizado de \$1.200.000.000 como base, el impuesto se duplicaría indebidamente. La base correcta es el capital suscrito de **\$600.000.000**.

Debe verificarse además que **no exista prima en colocación de acciones**. Cuando el acto implica la constitución o el incremento de la prima, la ley prevé una tarifa especial reducida para esa porción. En este caso las acciones se emitieron **a la par**, por su valor nominal de \$1.000, de modo que no hay prima y toda la base tributa a la tarifa ordinaria.

3. LIQUIDACIÓN

Concepto	Determinación	Valor
Naturaleza del acto	Acto con cuantía sujeto a registro en cámara de comercio	No aplica
Base gravable	Capital suscrito (artículo 6.º del Decreto 650 de 1996)	\$600.000.000
Tarifa aplicable	0,7 %, dentro del rango de 0,3	0,7 %

	% a 0,7 % del artículo 230 de la Ley 223 de 1995, según la ordenanza departamental de Antioquia	
Prima en colocación de acciones	No existe; acciones emitidas a la par	\$0
Impuesto sin cuantía por la inscripción del nombramiento de los representantes legales	Entre 2 y 4 salarios mínimos diarios legales vigentes, según ordenanza	≈ \$93.000 a \$187.000
IMPUESTO DE REGISTRO A PAGAR	Con cuantía más sin cuantía	≈ \$4.293.000 a \$4.387.000

Verificación aritmética del componente con cuantía: $\$600.000.000 \times 0,007 = \$4.200.000$.

El impuesto sin cuantía. El numeral 5.2.2 de la guía registral de la Cámara precisa que el trámite causa **dos** impuestos de registro y no uno: el de cuantía por la constitución, y **uno sin cuantía por la inscripción de cada órgano nombrado** (representantes legales, junta directiva y revisores fiscales). Aquí solo se nombra el órgano de representación legal, con principal y suplente, de modo que se causa un único acto sin cuantía. El artículo 230 de la Ley 223 de 1995 lo tasa entre dos y cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes; la ordenanza departamental fija el valor exacto dentro de ese rango.

Tarifa a confirmar. El rango legal es de 0,3 % a 0,7 % y corresponde a la asamblea departamental fijar la tarifa dentro de ese rango mediante ordenanza. La liquidación anterior asume el tope de 0,7 %, que es el aplicado en Antioquia. Antes de pagar, conviene confirmar la tarifa vigente en el portal tributario de la Gobernación de Antioquia o en la liquidación que expida la propia Cámara, porque una tarifa menor reduciría el valor a pagar.

4. DÓNDE Y CÓMO SE PAGA

Vía	Procedimiento
A través de la Cámara de Comercio	Cuando existe convenio de recaudo, la Cámara liquida el impuesto en el mismo acto de radicación y lo cobra junto con los derechos de registro. Es la vía más simple y la que evita errores de liquidación.
Directamente ante la Gobernación de Antioquia	A través del portal tributario del departamento, generando la liquidación en línea y pagando por los canales autorizados; o en una notaría del departamento habilitada para el recaudo.

Plazo. El impuesto debe pagarse **antes** de la inscripción, porque la Cámara verifica su pago como condición para registrar. En la práctica se paga el mismo día de la radicación.

Documento a conservar. El recibo o comprobante de pago debe archivar en el expediente societario: es el soporte del gasto para efectos contables y tributarios, y el documento que se exhibe si la autoridad departamental cuestiona la liquidación.

FORMATO DE LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE REGISTRO**Hoja de trabajo para la radicación**

Campo	Contenido
Departamento	ANTIOQUIA
Entidad recaudadora	Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (por convenio) o Gobernación de Antioquia
Sujeto pasivo	NOVA BIENESTAR INTEGRAL S.A.S. (en constitución)
NIT	El asignado en el RUT provisional
Dirección	Carrera 37 n.º 10A-58, oficina 804, Medellín
Acto sujeto a registro	Constitución de sociedad por acciones simplificada
Documento	Documento privado del 1.º de octubre de 2026
Registro en que se inscribe	Registro mercantil, libro IX
Clase de acto	Con cuantía
Base gravable	\$600.000.000 (capital suscrito)
Tarifa	0,7 %
Valor del impuesto	\$4.200.000
Impuesto sin cuantía por nombramientos	Un (1) acto: órgano de representación legal
Exenciones aplicables	Ninguna. La exención de la Ley 1780 de 2016 no cubre el impuesto de registro, ni el de cuantía ni el sin cuantía.
Fecha de pago	____ / ____ / 2026
Número de recibo	_____

MARIANA LÓPEZ CASTAÑO

C.C. 1.039.672.481 de Medellín

Representante legal

NOVA BIENESTAR INTEGRAL S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE RADICACIÓN

Lista de chequeo para la ventanilla

Esta planilla se lleva impresa a la radicación. Cada casilla se marca en el momento de verificar el documento; ninguna debe quedar en blanco al llegar a la ventanilla.

A. Documentos que se radican

N.º	Documento	Folios	✓	Observación
1	Documento privado de constitución, con presentación personal o reconocimiento notarial de las dos firmas			
2	Carta de aceptación del cargo de representante legal principal			
3	Carta de aceptación del cargo de representante legal suplente			
4	Fotocopia ampliada de la cédula de Mariana López Castaño			
5	Fotocopia ampliada de la cédula de Felipe Andrés Gómez Vélez			
6	Certificación de pago del capital suscrito			
7	Declaración juramentada Ley 1780 de 2016			
8	RUT provisional (pre-RUT) impreso			
9	Carátula única empresarial (dos páginas), firmada			
10	Anexo de matrícula de persona jurídica, firmado			
11	Anexo de matrícula de establecimiento de comercio, firmado			
12	Formulario adicional de registro con otras entidades, firmado			
13	Comprobante de pago del impuesto de registro			
14	Solicitud de inscripción de libros (formato 7 de la Cámara)			
15	Manifestación de desarrollo de emprendimientos sociales, Ley 2234 de 2022			
16	Formato de la Cámara que acredita las condiciones de pequeña empresa joven			
17	Anexo de reporte de información con enfoque diferencial étnico			
18	Poder especial, si radica un tercero			

B. Verificaciones antes de entregar

Verificación	✓	Responsable
--------------	---	-------------

La razón social es idéntica en los tres formularios y en el documento de constitución		Representante legal
El teléfono es idéntico en los tres formularios		Representante legal
El número del formulario 001 de la DIAN quedó transcrito en el formulario de otras entidades		Representante legal
Los tres capitales indican valor, número de acciones y valor nominal		Representante legal
El capital suscrito indica además la clase de acciones		Representante legal
La suma de acciones de los accionistas es 600.000 y coincide con el capital suscrito		Representante legal
Se marcó la casilla de beneficio de la Ley 1780 y se anexó la declaración		Representante legal
Los formularios están firmados y, si el formato lo exige, con huella		Representante legal
No hay tachones ni enmendaduras en ningún formulario		Representante legal
La consulta de homonimia se realizó y no arrojó coincidencias		Representante legal
El anexo de responsabilidades tributarias tiene presentación personal ante la Cámara		Representante legal
El documento de constitución indica de manera expresa el término para el pago del capital suscrito		Representante legal
Se anexó la relación de nombre e identificación de los nueve trabajadores		Representante legal

C. Resultado de la radicación

Concepto	Contenido
Fecha de radicación	___ / ___ / 2026
Número de recibo de caja	_____
Valor total pagado	\$_____
Fecha estimada de entrega	___ / ___ / 2026
Número de matrícula mercantil de la sociedad	_____
Número de matrícula del establecimiento	_____
Número y libro de inscripción del documento	_____ del libro IX
NIT definitivo asignado	_____
¿Hubo devolución? Causa	_____